

B. Com. (Sem. III) Examination

October - 2019

Taxation - I : CC - 203

Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.
 (2) દરેક પ્રશ્નના સરખા ગુણ છે.
 (3) દરેક પ્રશ્નની જરૂરી ગણતરી તમારા જવાબના ભાગરૂપે દર્શાવો.

1 (a) ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે ચાર) 14

- (1) પાછલું વર્ષ
- (2) પ્રત્યક્ષ કરવેરાના ફાયદાઓ તથા ગેરફાયદાઓ
- (3) કરપરિવર્જન, કરચોરી અને કરવેરાનું આયોજન
- (4) કુલ આવક
- (5) સર્વિસ ટેક્સ
- (6) સમાધાન પંચ

અથવા

(a) ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે બે) 14

- (1) ખેતીની આવક
- (2) આકસ્મિક આવક
- (3) એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ
- (4) આવકવેરાનું વ્યવસ્થાતંત્ર.

(b) “શબસ”ની વ્યાખ્યાના સંદર્ભે નીચેનાનું વર્ગીકરણ કરો : 4

- (1) ડૉ. તેજસ પટેલ
- (2) બેંક ઓફ બરોડા
- (3) શાહ એન્ડ પટેલ બ્રધર્સ
- (4) અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
- (5) ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ
- (6) ABC પ્રાઈવેટ લિમિટેડ
- (7) નિરમા યુનિવર્સિટી
- (8) શ્રી અને શ્રીમતી પરીખ તથા તેમના સંતાનો.

2 (a) (1) ટૂંકનોંધ લખો : ‘રહીશ’ અને ‘સામાન્ય રહીશ’ની શરતો. 14

- (2) શ્રી સંજય ચૌધરી પરદેશ માલ મોકલવાનો ધંધો કરે છે અને તે અવારનવાર અમેરિકાની મુલાકાતે જાય છે. નીચે આપેલી માહિતી પરથી પાછલા વર્ષ 2018-19 માટે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો.

પાછલું વર્ષ	અમેરિકામાં રહેઠાણના દિવસો	પાછલું વર્ષ	અમેરિકામાં રહેઠાણના દિવસો
2011-12	187	2015-16	70
2012-13	140	2016-17	225
2013-14	305	2017-18	307
2014-15	65	2018-19	283

અથવા

2 (a) ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે ચાર) 14

- (1) સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત આવકો જણાવો. (ગમે તે સાત)
- (2) આવકના પત્રકના પ્રકારો પૈકીનું વિલંબિત રિટર્ન (Belated Return) સમજાવો.
- (3) સ્વયં આકારણી (Self Assessment)
- (4) કર વસૂલાત (Recovery of Tax)
- (5) ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ (Levy of Interest)
- (6) આવકના પત્રકનું ઈ-ફાઈલિંગ.

(b) હેતુલક્ષી :

4

- (1) “બિન-રહીશ” માટે કઈ બે આવકો કરપાત્ર ગણાય ?
- (2) બિનસરકારી કર્મચારીઓને મળેલ “ગ્રેયુઈટી” અંગે વધુમા વધુ કેટલી રકમ કરમુક્ત ગણાય ?
- (3) ITR V ફોર્મ કયા હેતુ માટે વપરાય છે ?
- (4) કાયમી ખાતા નંબરની ફાળવણી માટે કયા શખસો અરજી કરી શકે ?

3 (a) મારુતિ મોટર્સ લિ.માં પ્રોડક્શન મેનેજર તરીકે નોકરી કરતા શ્રી જાડેજાએ 14 નીચેની વિગતો પૂરી પાડી છે :

- (1) તા. 31-10-2018 સુધી માસિક મૂળ પગાર રૂ. 1,50,000.
તા. 01-11-2018 થી માસિક મૂળ પગાર રૂ. 1,60,000.
- (2) મોંઘવારી ભથ્થું : મૂળ પગારના 40% લેખે.
- (3) ઓક્ટોબર, 2018માં તે માસના મૂળ પગાર + મોંઘવારી ભથ્થાની રકમ જેટલું 1 માસનું બોનસ મળેલ છે.
- (4) કર્મચારીના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં માલિકે મૂળ પગારના 16% લેખે ફાળો આપ્યો છે.
- (5) વાર્ષિક વ્યવસાય વેરાના રૂ. 3,000 પૈકી રૂ. 2,000 માલિકે ચૂકવ્યા છે.
- (6) શ્રી જાડેજાને કંપની તરફથી ઓફિસના અને અંગત કામ માટે લેપટોપ તથા કમ્પ્યુટરની સગવડ મળેલ છે. કંપનીએ તા. 1-12-2018ના રોજ રૂ. 35,000માં કમ્પ્યુટરની અને રૂ. 45,000માં લેપટોપની ખરીદી કરી હતી.
- (7) 1-11-2018ના રોજથી કંપનીની માલિકીની 1.6 લિટરથી વધુ ક્ષમતાવાળી કારની સગવડ શ્રી જાડેજાને મળી હતી જેનો તેઓ બંને હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરે છે. આ ગાડીનો નિભાવ ખર્ચ રૂ. 45,000 કંપનીએ ભોગવેલ છે અને કર્મચારી પોતે ગાડી ચલાવે છે.
- (8) કર્મચારીના કુટુંબની (પત્ની અને ત્રણ સંતાનો જેમાં પુત્રી 7 વર્ષની છે અને 3 વર્ષના બે જોડકા પુત્રોનો સમાવેશ થાય છે)ના વિમાની મુસાફરી ખર્ચ અંગે (Leave Travel Concession : LTC) પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ માટે રૂ. 30,000 અને બાળકો માટે રૂ. 45,000ની ઈકોનોમી વર્ગની ટિકિટોની રકમ ભરપાઈ કરી આપી હતી. શ્રી જાડેજા આ વર્ષમાં આવી સહાય મેળવવા માટે હક્કદાર છે અને નિયમ મુજબ કરમુક્તિ મેળવી શકે છે.

આ. વ. 2019-20 માટે શ્રી જાડેજાની કરપાત્ર પગારની ગણતરી કરો.

અથવા

3 (a) (1) શ્રી આઝાદ પુનાવાલાએ 30 વર્ષની નોકરી કરી તા. 31-10-2018 14

ના રોજ નિવૃત્ત થયા અને તેમના માલિક પાસેથી ગ્રેયુઈટીના રૂ. 8,00,000 મળ્યા. નિવૃત્તિની તારીખ અગાઉના 10 માસનો સરેરાશ માસિક પગાર રૂ. 24,000 હતો.

નિવૃત્તિ વખતે નક્કી થયેલ માસિક પેન્શન દર રૂ. 10,000 હતો. તા. 01-02-2019ના રોજ તેઓ રૂ. 3,60,000 એક સામટું પેન્શન મેળવે છે. જે 50%ના ધોરણે મળ્યું હતું.

આકારણી વર્ષ 2019-20 માટે પેન્શન અને ગ્રેયુઈટી અંગે તેમની કરપાત્ર આવક નક્કી કરો.

(2) આકારણી વર્ષ 2019-20 માટે કુમારી રીયા મોઢની આવકની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :

(1) તા. 01-01-2016ના રોજથી 20,000-2,000-30,000-5,000-60,000ના ગ્રેડમાં 2 ઈજાફા સાથે દિલ્હીની એક કંપનીમાં નોકરીએ જોડાયા હતા. મોંઘવારી ભથ્થું પગારના 50% લેખે મળતું હતું. તેમની વિશિષ્ટ સેવાઓ ધ્યાનમાં લઈને ફરીથી 01-01-2018ના રોજ 2 વધારાના ઈજાફા મંજૂર કર્યા હતા.

(2) તેઓ બોનસ રૂ. 36,250, કમિશન રૂ. 12,000 અને વાર્ષિક રૂ. 3,000નું મનોરંજન ભથ્થું મેળવતા હતા.

(3) માલિકની માલિકીના સજાવટવાળું મકાન રહેઠાણ માટેની સવલત તરીકે મળેલ હતું. મકાનની વાજબી માસિક ભાડાની કિંમત રૂ. 15,000 ગણાય છે. કંપનીએ મકાનમાં રૂ. 1,00,470ના ફર્નિચર, રેફ્રિજરેટર વગેરેના સાધનો વસાવેલ છે. આ સવલત અંગે તેમના પગારમાંથી દર મહિને રૂ. 550 લેખે રકમ કાપી લેવામાં આવે છે.

ઉપરની વિગતોને આધારે કુમારી રીયા મોઢની અંશતઃ સજાવટવાળા મકાનની સવલતની ગણતરી કરો.

3 (b) હેતુલક્ષી :

3

(1) કર્મચારીના ગ્રોસ પગારની આવકમાંથી કેટલી રકમ સ્ટાન્ડર્ડ કપાત તરીકે મજરે મળી શકે ?

(2) વિશિષ્ટ કર્મચારી કોને કહેવાય છે ?

(3) ઘરભાડા ભથ્થાની જોગવાઈ ટૂંકમાં સમજાવો.

4 (a) શ્રી આનંદકુમાર શર્મા ચાર મકાનો ધરાવે છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે: 14

વિગત	મકાન - 1	મકાન - 2	મકાન - 3	મકાન - 4
(1) મ્યુનિસિપલ આકારણી	2,40,000	1,60,000	3,24,000	3,84,000
(2) વાજબી ભાડું	1,80,000	1,68,000	3,60,000	3,60,000
(3) મળવાપાત્ર ભાડું (માસિક)	18,000	—	—	—
(4) મ્યુનિસિપલ ટેક્સ (ચૂકવેલ)	10%	2.5%	10%	2.5%
(5) સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ	2,28,000	—	—	—
(6) બાંધકામ માટેની લોન પર વ્યાજ (ચૂકવવાનું બાકી)	1,20,000	60,000	—	72,000
(7) બાંધકામ સમય દરમિયાન ચૂકવેલ વ્યાજ (મૂડી કૃત)	1,20,000	60,000	—	48,000
(8) મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ભરવા માટે લીધેલ લોન પર વ્યાજ	800	1,200	—	—
(9) મળવાનું બાકી ભાડું	9,600	—	—	—
(10) મકાનનો ઉપયોગ	રહેઠાણ માટે	અંગત	અંગત	અંગત
	ભાડે આપેલ	રહેઠાણ	વ્યવસાય	રહેઠાણ
(11) બાંધકામ પૂરું થયાનું વર્ષ	2016-17	2014-15	2014-15	2015-16

શ્રી આનંદકુમાર શર્માની આ.વ. 2019-20 માટે મકાન મિલકતની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો.

અથવા

- 4 (a) (1) પ્રોફેસર જીગરભાઈ ચૌધરી ત્રણ મકાનોના માલિક છે. નીચેની વિગતો પરથી આ.વ. 2019-20 માટે મકાન-મિલકતની કરપાત્ર આવક શોધો :

વિગત	મકાન - 1 (રૂ.)	મકાન - 2 (રૂ.)
મકાનનો વપરાશ	ભાડે આપેલ	ભાડે આપેલ
મ્યુનિસિપલ આકારણી (વાર્ષિક)	1,44,000	1,51,200
વાજબી ભાડું (વાર્ષિક)	1,40,400	1,47,600
સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ (વાર્ષિક)	1,36,800	1,54,800
મળવાપાત્ર ભાડું (મહિને)	13,500	22,500
મકાન ખાલી રહ્યાનો સમય	1 માસ	1/2 માસ
સ્થાનિક વેરા (ચૂકવેલ)	5%	750
વસૂલ ન થઈ શકે તેવું ભાડું	27,000	22,500
મરામત માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ	21,270	1,09,200

મકાન નં. 3માં તેઓ પોતે રહે છે, જેનું મ્યુનિસિપલ ભાડું વાર્ષિક રૂ. 84,000 છે. સ્થાનિક કરવેરા 6% અને મરામત માટે લીધેલી લોનનું વ્યાજ રૂ. 27,600.

- (2) કુમારી અક્ષતા પટેલની મકાન-મિલકતોની નીચે આપેલી વિગતો પરથી આ.વ. 2019-20 માટે તેણીની મકાન મિલકતોની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો :

(અ) ભાડે આપેલ મકાન :

- (1) મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. 78,000

- (2) ચૂકવેલ સ્થાનિક કરવેરા રૂ. 7,200

- (3) બાંધકામ પૂરું થયાની તારીખ 31-3-2017

- (4) બાંધકામ માટે 15%ના દરે

તા. 01-01-2016 ના રોજ

મેળવેલ લોન રૂ. 2,40,000

(b) અંગત રહેઠાણનું મકાન :

- (1) આ મકાનનું બાંધકામ તા. 30-09-2015ના રોજ પૂરું થયું હતું અને Pre-Construction Periodનું એકત્રિત વ્યાજ રૂ. 60,000 હતું. આ લોન તા. 31-3-2018ના રોજ પરત કરી દીધી હતી.
- (2) વર્ષ 2018-19 દરમિયાન આ મકાનમાં બીજા માળનું બાંધકામ કરવા માટે લીધેલી લોનનું બાકી વ્યાજ રૂ. 72,000 છે.
- (3) વર્ષ 2018-19 દરમિયાન આ મકાનના પહેલા માળમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે સુધારા-વધારા કરવા માટે લીધેલી અન્ય એક લોનનું બાકી વ્યાજ રૂ. 35,000 છે.

(b) હેતુલક્ષી :

3

- (1) મકાનમાં સુધારા-વધારા માટે લીધેલી લોનનું મહત્તમ કેટલું વ્યાજ મકાન-મિલકતની કરપાત્ર આવક શોધતાં મજરે મળી શકે ?
- (2) ભાડુઆતને પેટા-ભાડૂઆત પાસેથી મળેલ ભાડાની આવક પણ મકાન મિલકતોની આવકના શીર્ષક હેઠળ આકારણીને પાત્ર છે. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું ? ટૂંકમાં સમજાવો.
- (3) શ્રી દિલિપ ચૌહાણની માલિકીનું મકાન વાર્ષિક રૂ. 60,000ના દરે રહેઠાણ માટે ભાડે આપેલ હતું. મકાનનું વાર્ષિક વાજબી ભાડું રૂ. 66,000 અને રેન્ટ કન્ટ્રોલ એક્ટ હેઠળ નિર્ધારિત સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ રૂ. 63,000 છે તથા પાછલા વર્ષ દરમિયાન ચૂકવેલ મ્યુનિસિપલ વેરા (વાર્ષિક મૂલ્યના 15% લેખે) રૂ. 7,500 છે. મકાનનું ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય શોધો.

ENGLISH VERSION

- Instructions :** (1) Figure on the right indicate the marks of the question.
- (2) All questions carry equal marks.
- (3) Show your working as part of your answer.

1 (a) Write short notes : (any four) 14

- (1) Previous year
- (2) Advantages and disadvantages of direct-taxes.
- (3) Tax avoidance, Tax evasion and Tax management
- (4) Total Income
- (5) Service Tax
- (6) Settlement – Commission.

OR

(a) Write short notes : (any two) 14

- (1) Agricultural Income
- (2) Casual Income
- (3) Appellate Tribunal
- (4) Organization of Income Tax

(b) Classify the following in the context of the definition of "Person". 4

- (1) Dr. Tejas Patel
- (2) Bank of Baroda
- (3) Shah and Patel Bros.
- (4) Ahmedabad Municipal Corporation
- (5) Gujarat Chambers of Commerce
- (6) ABC Pvt. Ltd.
- (7) Nirma University
- (8) Mr. and Mrs. Parikh and their children

2 (a) (1) Write a short note on : Conditions for 14

“resident” and “ordinary residence”.

- (2) Shri Sanjay Chaudhary is engaged in export business and visit USA frequently. From the particulars given below, determine his residential status for the previous year 2018-19.

Previous Year	Stay in U.S.A.	Previous Year	Stay in U.S.A.
2011-12	187 days	2015-16	70 days
2012-13	140 days	2016-17	225 days
2013-14	305 days	2017-18	307 days
2014-15	65 days	2018-19	283 days

OR

2 (a) Write short notes : (any four) 14

- (1) Indicate totally exempted incomes from tax (any seven)
- (2) Explain “Belated Return” out of types of returns.
- (3) Self Assessment.
- (4) Recovery of Taxes
- (5) Levy of Interest
- (6) E-filing of Income Statement.

(b) Objectives :

- (1) Which are the two incomes which are exempted from tax for “Non-resident” ?
- (2) What is the maximum amount of exemption for non-government employees in case of receipt of gratuity ?
- (3) For what purpose ITR-V is used ?
- (4) Who can apply for allocation of PAN (Permanent Account Number) ?

3 (a) Mr. Jadeja, employed as Production Manager in Maruti Motors Ltd. furnishes you the following information :

- (1) Basic monthly Salary upto 31-10-2018 Rs. 1,50,000
Basic monthly Salary from 01-11-2018 Rs. 1,60,000
- (2) Dearness Allowance @ 40% of Basic Salary.
- (3) Bonus equal to one month salary paid in October 2018 on basic salary plus dearness allowance applicable for that month.
- (4) Contribution of employer to Recognized Provident Fund account of the employee @ 16% of basic salary.
- (5) Profession Tax paid Rs. 3,000 of which Rs. 2,000 was paid by the employer.
- (6) Facility of Laptop and computer was provided to Jadeja for both official and personal use. Cost of Laptop Rs. 45,000 and computer Rs. 35,000 were acquired by the company on 01-12-2018.
- (7) Motor-car owned by the employer (CC of engine exceeds 1.6 litres) provided to the employee from 01-11-2018 meant for both official and personal use. Repair and running expenses of Rs. 45,000 From 01-11-2018 to 31-03-2019 were fully met by the employer.
- (8) Leave Travel Concession given to employee his wife and three children (one daughter aged 7 and twin sons aged 3 yrs). Cost of Air tickets (Economy class) reimbursed by the employer was Rs. 30,000 for adults and Rs. 45,000 for three children. Mr. Jadeja is eligible for availing exemption this year to the extent it is permissible in law.

Compute the salary income chargeable to tax in the hands of Mr. Jadeja for the A.Y. 2019-20.

OR

3 (a) (1) Shri Azad Poonawala retired on 31-10-2018 14

after completing 30 years service and receives Rs. 8,00,000 as gratuity from his employer. His average monthly salary for the ten months before the month of retirement was Rs. 24,000.

His monthly pension has been fixed at Rs. 10,000 on 01-02-2019. He receives Rs. 3,60,000 as commuted by surrendering his 1/2 right to receive pension.

Determine the taxable income of pension and gratuity for the A.Y. 2019-20.

(2) The particulars of income of Miss Riya Modh for the Assessment Year 2019-20 are given below.

(1) She joined the service in a company at Delhi from 01.01.2016 in the grade of Rs. 20,000-2,000-30,000-5,000-60,000 with two increments. Two additional increments were also sanctioned on 01-01-2018 in appreciation of her special ability. D.A. is allowed at 50% of basic pay.

(2) Bonus Rs. 36,250; Commission Rs. 12,000 and an annual Entertainment Allowance of Rs. 3,000 were also paid during the year.

(3) A furnished house was provided to her at a concessional rent, whose estimated fair rental value was Rs. 15,000 per month. The company has provided in the house furniture, refrigerator etc. at a cost of Rs. 1,00,470. A token rent of Rs. 550 per month was deducted from her salary in respect of this perquisite.

Kindly compute taxable perquisite of rent free furnished accommodation for the A.Y. 2019-20.

3 (b) Objectives :

3

- (1) What amount of standard deduction from the gross salary of employees ?
- (2) Who can be "specified" employee ?
- (3) Briefly explain about the provisions for "House Rent Allowance".

4 (a) Shri Anand Kumar Sharma owned four houses.

14

Particulars about the houses are as under :

Particulars	House No. 1	House No. 2	House No. 3	House No. 4
(1) Municipal Value	2,40,000	1,60,000	3,24,000	3,84,000
(2) Fair Rent	1,80,000	1,68,000	3,60,000	3,60,000
(3) Rent Receivable (Monthly)	18,000	—	—	—
(4) Municipal Tax (paid)	10%	2.5%	10%	2.5%
(5) Standard rent	2,28,000	—	—	—
(6) Interest on loan for construction (due)	1,20,000	60,000	—	72,000
(7) Interest paid during construction period (capitalized)	1,20,000	60,000	—	48,000
(8) Int. on loan taken for payment of Municipal Tax	800	1,200	—	—
(9) Outstanding rent	9,600	—	—	—
(10) Nature of Occupation	Let out for residence	Self occupied	For own business	Self occupied
(11) Year of completion of construction	2016-17	2014-15	2014-15	2015-16

Calculate taxable income from house property of Shri Anandkumar Sharma for the A.Y. 2019-20.

OR

4 (a) (1) Prof. Jigar Chaudhary owns three

14

houses. Find out his taxable income from house property for the A.Y. 2019-20 from the details given below :

Particulars	House No. 1 (Rs.)	House No. 2 (Rs.)
Usage of House	Let out	Let out
Municipal Valuation (Annual)	1,44,000	1,51,200
Fair Rent (Annual)	1,40,400	1,47,600
Standard Rent (Annual)	1,36,800	1,54,800
Rent Receivable (Monthly)	13,500	22,500
Vacancy Period	1 month	1/2 month
Local Taxes paid	5%	750
Unrealized Rent	27,000	22,500
Interest of loan taken for repairs	21,270	1,09,200

He resides in house No. 3 of which municipal value annual is Rs. 84,000. Local taxes are 6% and interest on loan for repairs is Rs. 27,600.

(2) From the following information of Miss Akshata Patel about house-properties. Compute taxable income of house-properties for the A.Y. 2019-20.

(a) **Let out House :**

(1) Annual value as per

Municipal Valuation Rs. 78,000

(2) Local Taxes paid..... Rs. 7,200

(3) Date of Completion of House31-3-2017

(4) Loan taken on 01-01-2016

for construction of house

@ 15% Rs. 2,40,000

(b) House for own residence :

- (1) This house was completed on 30-09-2015 and interest for pre-construction purpose was Rs. 60,000. This loan was repaid on 31-3-2018.
- (2) During the year 2018-19 for construction of house for 2nd floor, loan was taken and interest due for loan taken was Rs. 72,000.
- (3) During the year 2018-19 loan taken for modification on 1st floor as per religious requirement and interest on such a loan taken was due for Rs. 35,000.

(b) Objectives :

3

- (1) What is the maximum amount of rebate can be taken for interest on loan taken for repairing and modification of house?
- (2) Rent received by tenant from sub-tenant about the house let out is chargeable as taxable income of "house property". - Statement is true or false ? Explain briefly.
- (3) Shri Dilip Chauhan has let out his house for residence annual rent Rs. 60,000. Annual rent for this house was Rs. 66,000; standard rent as per 'Rent control Act' was Rs. 63,000 and taxes paid for last year was Rs. 7,500 (being 15% of Municipal valuation). Find Net Annual value of house.

SVET KADI

(3) स्वयं आकारणी (Self Assessment)

(4) કર વસૂલાત (Recovery of Tax)

(5) ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ (Levy of Interest)

(6) આવકના પત્રકનું ઇ-ફાઈલિંગ.